

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 116/2531

บริษัท ไทย บริติช พาณิชย์ จำกัด ฯ

โจทก์

บริษัท มิต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79

การที่พนักงานเดินหมายจัดส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องโดยการปิดคำคู่ความไว้ที่สำนักทำการงานของจำเลย โดยที่ศาลชั้นต้นยังมิได้มีคำสั่งให้ส่งโดยวิธีปิดคำคู่ความนั้น ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาฟ้องโดยชอบแล้ว.(ที่มา-ส่งเสริม)

---

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยที่ 1 ชำระราคาตามสัญญาซื้อขาย และบังคับชำระหนี้จำเลยที่ 2, 3 และ 4 ในฐานะผู้ค้ำประกัน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำให้การต่อสู้คดี

พนักงานเดินหมายได้จัดส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องให้จำเลยที่ 4 โดยการปิดหมาย จำเลยที่ 4 ไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนดศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 4 มีภูมิลำเนาอยู่หลายแห่งไม่ทราบว่าถูกฟ้อง เมื่อจำเลยที่ 2 บอกว่าถูกฟ้อง จึงขออนุญาตยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วยก คำร้อง จำเลยที่ 4 ยื่นคำแถลงโต้แย้งคัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงินให้โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ 4 ระบุว่าจำเลยที่ 4 มีภูมิลำเนาอยู่ จังหวัดอุดรดิตถ์ แต่ส่งหมายเรียกให้จำเลยที่ 4 ไม่ได้เพราะย้ายที่อยู่โจทก์จึงได้ยื่น คำร้องขอแก้ฟ้องว่าจำเลยที่ 4 ทำงานอยู่ที่บริษัทชั้นโยยูนิเวอร์แซลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เลขที่ 19 ซอยอุดมสุข (ซอย 103) ถนนสุขุมวิท แขวงหนองบอน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์แก้ฟ้องและมีคำสั่งให้ส่งหมายเรียกและ สำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 4 ตามที่อยู่ใหม่ที่ขอแก้ไขใหม่ พนักงานเดินหมายได้จัดส่ง หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 4 โดยการปิดคำคู่ความไว้ที่สำนักทำการงาน ของจำเลยที่ 4 โดยที่ศาลชั้นต้นยังมิได้มีคำสั่งให้ส่งโดยวิธีปิดคำคู่ความ เห็นว่า การ ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 4 ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 4 ได้รับหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องโดยชอบ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การ และมีคำสั่งยก คำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การของจำเลยที่ 4 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งของ ศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยที่ 4 ต่อไป ฎีกาของจำเลยที่ 4 ฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และให้เพิกถอน คำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งว่า จำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การ โดยอนุญาตให้จำเลยที่ 4 ยื่น คำให้การ แล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีค่าฤชา ธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่'.

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |